P U T U S A N

Nomor 866/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAHRURAJI ALIAS GURU BIN H. MUHAMMAD (ALM);**

2. Tempat lahir : Banjarmasin;

3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 21 Oktober 1976;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Ks. Tubun Gg. Hb No. 7 RT 008 RW 001, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamata Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 November 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 866/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 866/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliyar rupiah Subsidair selama **6 (enam)Bulan** Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 gram (berat bersih 3,77 gram);
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar potongan kantong celana levis;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0838-6235-1487 dengan nomor Imei 1 860650053273158 dan Imei 2 860650053273141;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel A50 warna hijau dengan nomor simcard 0831-9876-5931 dengan nomor Imei 1 355409392380444 dan Imei 2 35540939280451.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Teluk Kelayan Rt 03 Rw 02 No. 305 Kel Kelayan Barat Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana " ***Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 kantong/10 gram dari sdr. Aman dengan harga perkantong/5 gram sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bayar menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7820656282 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHMADI dan Aplikasi Dana kepada sdr. Aman. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 16.59 Wita narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.Amat Rasul sebanyak 5 gram melalui perantara saksi Selamat Als Amat dengan cara saksi Selamat Als Amat menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi *Whatsapp* memberitahukan sdr. Amat Rasul memesan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.40 Wita saksi Ardianto Pakpahan, S.H., M.H – Turman Pakpahan, S.E dan rekan saksi Fahriza Ansari, S.H Bin Riduan yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Teluk Kelayan Rt. 03 Rw. 02 No. 305 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 gram (berat bersih 3,77 gram), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0838-6235-1487 dengan nomor Imei 1 860650053273158 dan Imei 2 860650053273141, 1 (satu) unit handphone merk Itel A50 warna hijau dengan nomor simcard 0831-9876-5931 dengan nomor Imei 1 355409392380444 dan Imei 2 35540939280451 serta 1 (satu) lembar potongan kantong celana levis diruang dapur kemudian setelah dibuka potongan kantong celana levis tersebut yang berisikan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dan disita dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Naldiansyah Als Naldi Bin Darham Sukur (Alm) dan saksi Ahmad Guntur Wibowo, S.E Als Guntur Bin Tohari (Alm) sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan dan terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kantong / 5 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08129/NNF/2025 menerangkan pada Bab IV kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26512/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Teluk Kelayan Rt 03 Rw 02 No. 305 Kel Kelayan Barat Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "***Yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 kantong/10 gram dari sdr. Aman dengan harga perkantong/5 gram sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bayar menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7820656282 atas nama RAHMADI dan Aplikasi Dana kepada sdr. Aman. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 16.59 Wita narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.Amat Rasul sebanyak 5 gram melalui perantara saksi Selamat Als Amat dengan cara saksi Selamat Als Amat menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi *Whatsapp* memberitahukan sdr. Amat Rasul memesan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.40 Wita saksi Ardianto Pakpahan, S.H., M.H – Turman Pakpahan, S.E dan rekan saksi Fahriza Ansari, S.H Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Riduan yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Teluk Kelayan Rt. 03 Rw. 02 No. 305 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 gram (berat bersih 3,77 gram), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0838-6235-1487 dengan nomor Imei 1 860650053273158 dan Imei 2 860650053273141, 1 (satu) unit handphone merk Itel A50 warna hijau dengan nomor simcard 0831-9876-5931 dengan nomor Imei 1 355409392380444 dan Imei 2 35540939280451 serta 1 (satu) lembar potongan kantong celana levis diruang dapur kemudian setelah dibuka potongan kantong celana levis tersebut yang berisikan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dan disita dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Naldiansyah Als Naldi Bin Darham Sukur (Alm) dan saksi Ahmad Guntur Wibowo, S.E Als Guntur Bin Tohari (Alm) sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan dan terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kantong / 5 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08129/NNF/2025 menerangkan pada Bab IV kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26512/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ardianto Pakpahan, S.H., M.H – Turman Pakpahan, S.E.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Satresnakorba Polda Kalsel terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 18.40 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Teluk Kelayan RT 03 RW 02 Nomor 305 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa bermula dari tertangkapnya Sdr Selamat yang mengaku memperoleh sabu dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 18.40 Wita saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Teluk Kelayan RT 03 RW 02 Nomor 305 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat digeledah, dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 (tiga koma sembilan tiga) gram (berat bersih 3,77(tiga koma tujuh tujuh) gram yang diletakkan oleh Terdakwa di belakang lemari pakaian, 1 buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 buah Hp merk itel A50 warna hijau serta potongan kantong celana levis yang setelah dibuka potongan kantong celana levis yang ditemukan didaput tersebut yang berisikan 2 buah plastik klip dan timbangan sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Aman untuk dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fahriza Ansari, S.H. Bin Riduan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Satresnakorba Polda Kalsel terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 18.40 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Teluk Kelayan RT 03 RW 02 Nomor 305 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa bermula dari tertangkapnya Sdr Selamat yang mengaku memperoleh sabu dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 18.40 Wita saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Teluk Kelayan RT 03 RW 02 Nomor 305 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat digeledah, dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 (tiga koma sembilan tiga) gram (berat bersih 3,77(tiga koma tujuh tujuh) gram yang diletakkan oleh Terdakwa di belakang lemari pakaian, 1 buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 buah Hp merk itel A50 warna hijau serta potongan kantong celana levis yang setelah dibuka potongan kantong celana levis yang ditemukan didaput tersebut yang berisikan 2 buah plastik klip dan timbangan sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Aman untuk dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm) persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan anggota Polda Kalsel terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 18.40 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Teluk Kelayan RT 03 RW 02 Nomor 305 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 16.30 Wita, Sdr Selamat menghubungi Terdakwa dan memberi tahu terdakwa bahwa Sdr Amat Rasul ingin memesan 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan apabila sabu telah diterima sehingga Terdakwa menyuruh Sdr Selamat untuk mengambil sabu tersebut di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 Wita, Sdr Selamat datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan amplop berisi 3 (tiga) paket sabu kepada Sdr Selamat pesanan Sdr Amat Rasul dan Terdakwa menyerahkan upah untuk Sdr Selamat berupa sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang disisihkan oleh Terdakwa dari sabu pesanan Sdr Amat Rasul. Terdakwa kemudian pergi kerumah Sdr Naldi di Jalan Teluk Kelayan RT 03 RW 02 Nomor 305 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin lalu mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr Guntur dan Sdr Naldi.
- Bahwa pada sekitar pukul 18.40 Wita saat terdakwa, Sdr Guntur dan Sdr Naldi baru selesai mengonsumsi sabu tiba-tiba datang anggota Polda Kalsel sehingga Terdakwa, Sdr Guntur dan Sdr Naldi berpencar. Terdakwa yang panik kemudian menyembunyikan 1 (satu) paket sabu dibelakang lemari pakaian. Setelah Terdakwa diamankan, Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 (tiga koma sembilan tiga) gram (berat bersih 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram yang diletakkan oleh Terdakwa di belakang lemari pakaian, 1 buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 buah Hp merk itel A50 warna hijau serta potongan kantong celana levis yang setelah dibuka potongan kantong celana levis yang ditemukan didaput tersebut yang berisikan 2 buah plastik klip dan timbangan sehingga Terdakwa beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr Aman dengan harga perkantong/5 gram sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di bayar oleh terdakwa menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7820656282 atas nama RAHMADI kemudian orang suruhan Sdr Aman mengantarkan sabu tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkotika pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 gram (berat bersih 3,77 gram);
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan
- 1 (satu) lembar potongan kantong celana levis;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0838-6235-1487 dengan nomor Imei 1 860650053273158 dan Imei 2 860650053273141;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel A50 warna hijau dengan nomor simcard 0831-9876-5931 dengan nomor Imei 1 355409392380444 dan Imei 2 35540939280451.

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/ atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08129/NNF/2025 menerangkan pada Bab IV kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26512/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr Aman dengan harga perkantong/5 gram sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di bayar oleh terdakwa menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7820656282 atas nama RAHMADI kemudian orang suruhan Sdr Aman mengantarkan sabu tersebut kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 16.30 Wita, Sdr Selamat menghubungi Terdakwa dan memberi tahu terdakwa bahwa Sdr Amat Rasul ingin memesan 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan apabila sabu telah diterima sehingga Terdakwa menyuruh Sdr Selamat untuk mengambil sabu tersebut di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 Wita, Sdr Selamat datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan amplop berisi 3 (tiga) paket sabu kepada Sdr Selamat pesanan Sdr Amat Rasul dan Terdakwa menyerahkan upah untuk Sdr Selamat berupa sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang disisihkan oleh Terdakwa dari sabu pesanan Sdr Amat Rasul. Terdakwa kemudian pergi kerumah Sdr Naldi di Jalan Teluk Kelayan RT 03 RW 02 Nomor 305 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin lalu mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr Guntur dan Sdr Naldi. Lalu pada sekitar pukul 18.40 Wita saat terdakwa, Sdr Guntur dan Sdr Naldi baru selesai mengonsumsi sabu tiba-tiba datang anggota Polda Kalsel sehingga Terdakwa, Sdr Guntur dan Sdr Naldi berpencar. Terdakwa yang panik kemudian menyembunyikan 1 (satu) paket sabu dibelakang lemari pakaian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah Terdakwa diamankan, Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 (tiga koma sembilan tiga) gram (berat bersih 3,77(tiga koma tujuh tujuh) gram yang diletakkan oleh Terdakwa di belakang lemari pakaian, 1 buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 buah Hp merk itel A50 warna hijau serta potongan kantong celana levis yang setelah dibuka potongan kantong celana levis yang ditemukan didaput tersebut yang berisikan 2 buah plastik klip dan timbangan sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 gram (berat bersih 3,77 gram) yang kemudian disisihkan untuk kemudian dilakukan uji laboraturium sebagaimana Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08129/NNF/2025 menerangkan pada Bab IV kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26512/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"Setiap Orang;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. *"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama **Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm)** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr Aman dengan harga perkantong/5 gram sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di bayar oleh terdakwa menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7820656282 atas nama RAHMADI kemudian orang suruhan Sdr Aman mengantarkan sabu tersebut kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 16.30 Wita, Sdr Selamat menghubungi Terdakwa dan memberi tahu terdakwa bahwa Sdr Amat Rasul ingin memesan 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan apabila sabu telah diterima sehingga Terdakwa menyuruh Sdr Selamat untuk mengambil sabu tersebut di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 Wita, Sdr Selamat datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan amplop berisi 3 (tiga) paket sabu kepada Sdr Selamat pesanan Sdr Amat Rasul dan Terdakwa menyerahkan upah untuk Sdr Selamat berupa sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang disisihkan oleh Terdakwa dari sabu pesanan Sdr Amat Rasul. Terdakwa kemudian pergi kerumah Sdr Naldi di Jalan Teluk Kelayan RT 03 RW 02 Nomor 305 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin lalu mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr Guntur dan Sdr Naldi. Lalu pada sekitar pukul 18.40 Wita saat terdakwa, Sdr Guntur dan Sdr Naldi baru selesai mengonsumsi sabu tiba-tiba datang anggota Polda Kalsel sehingga Terdakwa, Sdr Guntur dan Sdr Naldi berpencar. Terdakwa yang panik kemudian menyembunyikan 1 (satu) paket sabu dibelakang lemari pakaian. Setelah Terdakwa diamankan, Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 (tiga koma sembilan tiga) gram (berat bersih 3,77(tiga koma tujuh tujuh) gram yang diletakkan oleh Terdakwa di belakang lemari pakaian, 1 buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 buah Hp merk itel A50 warna hijau serta potongan kantong celana levis yang setelah dibuka potongan kantong celana levis yang ditemukan didaput tersebut yang berisikan 2 buah plastik klip dan timbangan sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 gram (berat bersih 3,77

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram) yang kemudian disisihkan untuk kemudian dilakukan uji laboraturium sebagaimana Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08129/NNF/2025 menerangkan pada Bab IV kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26512/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum*;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual, membeli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pahruraji Als Guru Bin H. Muhammad (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,93 gram (berat bersih 3,77 gram);
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan
- 1 (satu) lembar potongan kantong celana levis;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0838-6235-1487 dengan nomor Imei 1 860650053273158 dan Imei 2 860650053273141;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel A50 warna hijau dengan nomor simcard 0831-9876-5931 dengan nomor Imei 1 355409392380444 dan Imei 2 35540939280451.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026 oleh Kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan Sri Nuryani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Nonie Ervina Rais, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Fidiyawan Satriantoro, S.H.	**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**
TTD	
Sri Nuryani, S.H.	

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)